

公判前整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
2. 検察官は、証明予定事実を記載した書面を提出した後、その内容を追加・変更することはできない。
3. 弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。
4. 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、公判期日において、公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
5. 脅迫被告事件について、公判前整理手続に付された場合、その公判審理に当たり、弁護人なくして開廷しても適法である。

＊本問は、平成28年刑訴法改正により、正しいものは2個となった。

## 1 誤っている

316 条の 9 第 1 項。被告人は、公判前整理手続期日に出頭する権利を有する（316 条の 9 第 1 項）が、出頭の義務を負わない。そして、裁判所は、必要と認めるときは被告人の出頭を求めることができる（316 条の 9 第 2 項）。したがって、本記述は、出頭が義務付けられているとしている点で、誤っている。なお、公判前整理手続は被告人に弁護人がいなければ行うことができず（316 条の 4 第 1 項）、その手続期日には検察官と弁護人の出頭が必要的である（316 条の 7）。

## 2 誤っている

316 条の 21 第 1 項。検察官は、316 条の 13 から 316 条の 20 までは規定する手続が終わった後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない（316 条の 21 第 1 項）とされており、検察官は、証明予定事実を追加・変更することができる。この場合は、①証明予定事実記載書・主張予定事実等記載書の提出・送付、②証拠調べ請求、③請求証拠開示以下の整理手続が反復されることとなる。

## 3 正しい

弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官請求証拠について、326 条 1 項の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない（316 条の 16 第 1 項）。平成 28 年改正前刑訴法は、検察官請求証拠に対する弁護人の意見表明を規定するのみで、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を認めていなかったが、改正により、「検察官は、前項の規定による証拠の開示（辰巳法律研究所注：検察官請求証拠の開示）をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない」と規定する 316 条の 14 第 2 項、手続についての同条 3 項以下が新設され、証拠一覧表の交付請求権が認められた。

## 4 正しい

316 条の 31 第 1 項。公判前整理手続に付された事件については、被告人側の冒頭陳述後に、裁判所は、公判前整理手続調書の朗読又は要旨の告知によって、公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない（316 条の 31 第 1 項、規則 217 条の 29 第 1 項）。結果の顕出が要求される趣旨は、公判前整理手続はあくまで公判の準備として行われるものであるから、争点及び証拠の整理の結果を公判において明らかにしなければならないということにある。

## 5 誤っている

316 条の 29。公判前整理手続に付された事件を審理する場合には、289 条 1 項に規定する必要的弁護事件に該当しないときであっても、弁護人がなければ開廷することはできない（316 条の 29）。公判前整理手続に付された事件の公判審理が必要的弁護事件として扱われる趣旨は、公判前整理手続においては十分な争点及び証拠の整理ができるよう必要的弁護事件でなくても弁護人が必要とされていることから（316 条の 4 第 1 項）、公判前整理手続に付された事件については、公判期日においても弁護人が必要的であるということにある。

以上により、正解は、肢 3 と肢 4 となる。

なお、平成 27 年の出題当時は、平成 28 年改正により新たに認められた、弁護人等の検察官に対する証拠一覧表の交付請求権が認められていなかったため、肢 3 は誤りであった。